



## Adequação de Contratos



## Adequação de contratos

### **Alertas:**

 É **obrigatória** a inserção de cláusulas contratuais com base na **LGPD**? 

 De onde vem a necessidade de estabelecer cláusulas LGPD em contratos?

 **LGPD Art. 39.** O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria.



 **Art. 42.** O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

 **\* Para quem for trabalhar em adequação de contratos, os requisitos: conhecer profundamente a Lei 13.709/2018 bem como os guias e resoluções da ANPD (principalmente guia orientativo sobre agentes de tratamento e Res. ANPD nº 1 e 2). Pode não parecer, mas o Guia Orientativo - Aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais por agentes de tratamento no contexto eleitoral tem muitas referências importantes**

Na LGPD não há obrigatoriedade, mas é altamente recomendável, dá pra inferir nos artigos, principalmente pelo princípio da responsabilização.

Art. 28 - 1: o controlador só pode contratar operadores que ofereçam garantias de que implementaram a lei e seguem os requisitos quanto à proteção de dados pessoais

Art. 28 - 3: o tratamento realizado pelo operador em nome do controlador deve ser regido por um contrato escrito ou por outro instrumento jurídico que vincule as partes (Controlador/Co-Controlador ou controlador conjunto / Operador ou Sub-operador)\*





## LGPD no contexto do Serviço Público

O que todo Servidor NÃO pode deixar de saber!



### Adequação de contratos



#### Cláusulas para adequação de contratos: provocações iniciais

- ? Quem terá acesso aos dados pessoais?
- ? Quais medidas para garantir a segurança dos dados pessoais?
- ? Como o operador pode ajudar a garantir os direitos dos titulares?
- ? Como serão dadas as instruções do controlador ao operador? Será que podem ser dadas por telefone por e-mail de maneira informal?
- ? Será que os colaboradores do operador assumiram o compromisso em relação a confidencialidade dos dados pessoais?
- ? Será que o operador poderá subcontratar alguma atividade para cumprir o contrato com o controlador?
- ? Quais as obrigações do operador para apoiar o controlador no cumprimento dos requisitos da LGPD?
- ? Como o operador dará evidências ao controlador de que está cumprindo a LGPD?
- ? E se o controlador decidir rescindir o contrato de prestação de serviços com o operador? Ele vai apagar ou devolver os dados?



Termo aditivo ou anexo contratual ou revisão geral do contrato?



Licenciado a: dsenna@gmail.com

 **Adequação de contratos**

 **Cláusulas para adequação de contratos: provocações iniciais**



**SUGESTÃO DE TEMAS BÁSICOS A SEREM ABORDADOS:**



**OBRIGAÇÃO DAS PARTES**



**FINALIDADE, BASE LEGAL  
COMPARTILHAMENTO E EXCLUSÃO**



**CONFIDENCIALIDADE**



**SEGURANÇA**



**INCIDENTES**



**DIREITOS DO  
TITULARES**



**RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO**

**Fonte: Data Privacy Brasil**





## Adequação de contratos

**MODELOS**



Processo 15.004.033/2021  
Data \_\_\_\_/09/2021 - fls. \_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

MINUTA 2



Cláusulas a serem inseridas nos novos instrumentos contratuais, convênios e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos da Administração.

### CLÁUSULA XXXXX: DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

X.1. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018).

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos artigos 7º, 11 e/ou 14 da Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 às quais se submeterão os serviços, e para propósitos distintos e separados dos para os quais os dados foram informados ao titular.

X.2. A CONTRATADA se compromete a adotar medidas de proteção, confidencialidade, sigilo de toda informação, dados pessoais e base de dados a que tiver acesso, nos termos da LGPD, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no instrumento contratual.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A CONTRATADA não poderá se utilizar de informação, dados pessoais ou base de dados a que tenham acesso, para fins distintos da execução dos serviços especificados no instrumento contratual.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada após prévia aprovação do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão.

**NOVOS CONTRATOS**

**PGE**



Mato Grosso do Sul  
Procuradoria-Geral  
do Estado

Processo 15.004.033/2021  
Data \_\_\_\_/09/2021 - fls. \_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

MINUTA 1

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE**  
\_\_\_\_\_  
[indicar a espécie de contratação e sua respectiva identificação] **QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, POR INTERMÉDIO DA**  
\_\_\_\_\_  
[indicar o órgão da administração pública] **E**  
\_\_\_\_\_  
[indicar a(o) contratada(o), fornecedor(a), conveniado(a), parceiro(a), conforme consta no instrumento original]

O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Bloco 08 do Centro Administrativo do Parque dos Poderes, Campo Grande/MS, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 15.412.257/00001-28, por intermédio da \_\_\_\_\_ [indicar o órgão da administração pública], neste ato representado por \_\_\_\_\_ [indicar autoridade administrativa competente para firmar o contrato] e a empresa [ou associação, ou outra pessoa jurídica a depender do caso concreto] \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o n. \_\_\_\_\_, estabelecida na \_\_\_\_\_ [indicar endereço], denominada \_\_\_\_\_ **CONTRATADA** [FORNECEDORA, CONTRATADA, PRESTADORA DE SERVIÇOS, etc], neste ato representada por \_\_\_\_\_ [indicar representante legal], resolvem celebrar aditivo ao Contrato n. \_\_\_\_\_ [Convênio/instrumento congêneres a depender do caso concreto], mediante as cláusulas a seguir:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente aditivo a alteração do Contrato n. XXX/XXXX para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018).

### CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES

2.1. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao





 **Adequação de contratos**

 **Cláusulas para adequação de contratos**

Fluxo dos dados, obrigações das partes, finalidade, base legal, compartilhamento e exclusão

**Agir de acordo com as instruções do controlador**

Art. 39

**Declarações e Garantias das Partes**

Sugestão

**Dever de confidencialidade**

Sugestão

**Medidas de segurança**

Sugestão

**Transferência Internacional de Dados Pessoais**

Sugestão

**Apoio ao controlador**

Sugestão

**Resposta a Incidentes**

Sugestão

**Término do tratamento**

Sugestão

**Auditorias**

Sugestão

**Responsabilidade**

Sugestão

Importante inserir proteção contra tratamento não discriminatório

Licenciado a: dsenna@gmail.com

art. 13 do Decreto do  
MCI Decreto n. 8.771/16





## LGPD no contexto do Serviço Público

O que todo Servidor NÃO pode deixar de saber!



### Adequação de contratos



#### Cláusulas para adequação de contratos

**Agir de acordo com as instruções do controlador**

Art. 39



O operador deverá tratar dados pessoais **somente** para executar as suas obrigações descritas no contrato ou outras definidas pelo controlador por meio de aditivo ao contrato ou instruções por escrito.

Temos que avaliar se já se consegue deixar as instruções detalhadas no contrato ou se serão instruções que serão dadas pelo controlador de tempos em tempos. É sempre bom mencionar que **essas instruções devem estar formalizadas porque depois pode ter que comprovar que repassou as instruções.**



Licenciado a: dsenna@gmail.com



 **Adequação de contratos**

 **Cláusulas para adequação de contratos**

**Declarações e  
Garantias das Partes**

Sugestão



*Pode indicar que todo e qualquer atividade de tratamento deve atender às **finalidades do contrato** e isso para atender o **princípio da finalidade** da LGPD e que elas também deverão ser realizadas de acordo com as leis de proteção de dados. Também pode indicar de maneira geral que **as partes adotarão medidas de segurança técnicas administrativas** aptas a proteger os dados pessoais.*

Compete ao controlador **legitimar o uso dos dados pessoais antes de transferir os dados ao operador**. O controlador tem que ter atuado de acordo com a lei, inclusive quando ele coleta dado pessoal. Também temos que observar que **serão estabelecidos os critérios para que a o operador tenha acesso somente aos dados pessoais necessários** para o tratamento constante do contrato.

Também pode ser incluído que **o controlador é responsável por responder às demandas dos titulares** em relação ao tratamento de dados pessoais, com o apoio do operador, e a reportar um incidente de privacidade à Autoridade Nacional de Proteção de dados.





 **Adequação de contratos**

 **Cláusulas para adequação de contratos**

**Declarações e  
Garantias das Partes**

Sugestão



*O operador precisa garantir que realiza o tratamento de dados conforme indicado pelo controlador (**se instruções forem lícitas**) unicamente para operacionalizar a execução daquele contrato e que ele **trata esses dados pessoais no limite do necessário** para cumprir suas atividades. Quando o operador não cumpre com as instruções do controlador ele pode ser considerado como se controlador fosse, nos termos da Lei .*

O operador (controlador também) manterá o **registro de todas as suas operações de tratamento de dados pessoais** que já é uma obrigação pela **LGPD** (art. 37).



O operador fornecerá evidências de que possui recursos financeiros suficientes para cumprir as responsabilidades e que ele pode inclusive mostrar essa condição contratando um seguro que a gente pode chamar de **cyberseguro** ou uma outra apólice de seguro para cobrir a responsabilidade da execução do contrato, principalmente em contratos com maior sensibilidade no tratamento dos dados, com um tratamento em grande escala e dados de criança e adolescente, que são casos tem um risco maior (**tal exigência pode inviabilizar o contrato**).



 **Adequação de contratos**

 ***Cláusulas para adequação de contratos***

**Dever de confidencialidade**

Sugestão



Indicar que os funcionários do operador ou qualquer terceiro que tenham acesso aos dados pessoais devem ter assinado um **termo de confidencialidade** ou **estejam sob o dever estatutário da confidencialidade**. É bem importante que o operador tenha um programa de governança de dados pessoais e isso inclui dar treinamentos para os seus funcionários.



 **Adequação de contratos**

 **Cláusulas para adequação de contratos**

**Medidas de segurança**

Sugestão



Pode incluir uma cláusula mais abrangente indicadas nas declarações e garantias ou pode definir os padrões de segurança que o controlador quer que o operador adote (exemplo: normas ISO) e normas que a ANPD vier a tratar sobre esse assunto.

**Exemplos:**

- restringir o acesso aos dados pessoais mediante definição de pessoas habilitadas e responsáveis pelo tratamento;
- garantir a integridade das informações compartilhadas não retificando, apagando ou restringindo o tratamento **por sua iniciativa própria**;
- e adotar outras medidas técnicas e administrativas tais como mecanismos de dupla autenticação de acesso aos registros para assegurar a individualização do responsável pela atividade, **anonimização**, **pseudonimização** e **criptação** dos dados pessoais, recursos que permitam **a restauração da disponibilidade do acesso aos dados pessoais** de forma rápida em caso de um incidente de segurança.



Ter uma cláusula indicando que o operador **pode** ou **não subcontratar** outro operador com ou sem autorização prévia do controlador, ainda que operador indique os mesmos níveis de segurança e de cláusulas que estão indicadas no contrato



 **Adequação de contratos**

 **Cláusulas para adequação de contratos**

**Transferência Internacional  
de Dados Pessoais**

Sugestão



Se permitida a transferência indicar que o operador tem que tomar todas as medidas necessárias para assegurar que a transferência esteja em conformidade com LGPD. Por outro lado o controlador pode incluir uma cláusula restritiva da transferência internacional.

Lembrando que o tema transferência internacional ainda não está muito bem definido na **LGPD**.



 **Adequação de contratos**

 **Cláusulas para adequação de contratos**

**Apoio ao controlador**

Sugestão



Cumprir suas obrigações perante os titulares e perante a Autoridade Nacional: Caberá ao **controlador** atender as requisições dos titulares ou solicitações da ANPD ou qualquer outra autoridade que vier a fiscalizar o tratamento de dados pessoais, **com o apoio do operador que deverá executar os comandos na base de dados pessoais à critério do controlador;**

Atender as requisições de direitos dos titulares no prazo indicado pelas normas. Exemplo: colocar cláusula de uma forma mais ampla tipo **até no máximo a metade do prazo legal**, o que evitaria ter que alterar o contrato com futuras alterações das normas.





## Adequação de contratos



### Cláusulas para adequação de contratos

Sugestão

## Resposta a Incidentes



Em seu texto, a LGPD estabelece que a comunicação deve ser feita em **prazo razoável**, (na GDPR 72 horas) conforme definido pela ANPD. Atualmente, a ANPD recomenda o prazo de **dois dias úteis** para a comunicação ser feita, contados da data do conhecimento do incidente (colocar 24 horas para o operador).

### O que fazer em caso de um incidente de segurança com dados pessoais?

- Avaliar internamente o incidente – natureza, categoria e quantidade de titulares de dados afetados, categoria e quantidade dos dados afetados, consequências concretas e prováveis.
  - Comunicar ao encarregado (Art. 5º, VIII da LGPD);
  - Comunicar ao controlador, se você for o operador, nos termos da LGPD;
  - **Comunicar à ANPD e ao titular de dados**, em caso de risco ou dano relevante aos titulares (Art. 48 da LGPD); e
  - Elaborar documentação com a avaliação interna do incidente, medidas tomadas e análise de risco, para fins de cumprimento do princípio de responsabilização e prestação de contas (Art. 6º, X da LGPD).







## Adequação de contratos



### *Cláusulas para adequação de contratos*

Sugestão

#### **Término do tratamento**



O que vai acontecer com os dados pessoais quando terminar quando for rescindido ou o contrato terminar pelo tempo decorrido do seu prazo? O operador deverá eliminar ou devolver as informações pessoais?

É bem importante você pode também prever qualquer dificuldade de exclusão imediata de dados de **backup**. Assim, é importante indicar que mesmo após a rescisão do contrato ou qualquer outro acordo celebrado entre as partes, que o operador continuará com suas obrigações enquanto ela tiver acesso a esses dados.

Se houver dificuldades técnicas de exclusão ou repasse de dados ao controlador, estipular salvaguardas apropriadas de que os **dados serão colocados imediatamente fora de uso e que serão excluídos posteriormente o mais rápido possível ou no próximo ciclo de eliminação ou destruição de dados pessoais.**



 **Adequação de contratos**

 **Cláusulas para adequação de contratos**

**Auditorias**

Sugestão



Outro ponto que é bom destacar nos contratos é sobre a forma como o operador vai demonstrar sua conformidade com LGPD. A depender da sensibilidade da relação entre as partes e da natureza dos dados pessoais, o controlador pode incluir uma cláusula de anuência do operador que deverá permitir e contribuir com auditorias e inspeções realizadas pelo controlador ou por um auditor nomeado por este.

Se essa cláusula for incluída tem que tomar cuidado com a responsabilização em relação a essas auditorias e fiscalizações que, se não forem bem feitas o controlador pode inclusive se responsabilizar por uma violação à LGPD. Assim, temos que ter muito cuidado com esse cruzamento de responsabilidades.



 **Adequação de contratos**

 **Cláusulas para adequação de contratos**

**Responsabilidade**

Sugestão



Devemos considerar que as empresas ainda estão se adequando e essas cláusulas de responsabilidades (sanções da LGPD) estão muito recentes. O controlador precisa avaliar o que faz sentido dentro do negócio da empresa e no caso, teria que avaliar com o jurídico da e com a administração o que é viável constar nos contratos.

É difícil achar operadores que estejam dispostos a arcar com a responsabilização sem saber como a lei vai ser aplicada na prática pela Autoridade Nacional ou pelo Judiciário. Assim, a responsabilização precisa ser avaliada com mais cautela do que aquelas outras cláusulas que foram aqui mencionadas.

